

국가필수선박 손실보상기준 고시

1. 적용대상 : 「비상사태등에 대비하기 위한 해운 및 항만 기능 유지에 관한 법률, 이하 해운항만기능유지법」 제5조, 같은 법 시행령 제7조 및 제8조에 따른 국가필수선박
2. 적용기간 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일(1년)
3. 손실보상기준 및 적용방법

가. (손실보상기준) 「해운항만기능유지법」 시행령 제16조에 의한 손실 보상기준

선종별	선원직책별	손실보상기준(연간)	비 고
벌크선 (양곡운반선·광탄선)	부원선원 2명 기준	112,922천 원	2023년도 국가필수선박의 한국인부원과 일반선박의 외국인부원의 임금차액 * 한국해양진흥공사 산정
유조선		122,932천 원	
가스운반선 (LPG선)		143,302천 원	
컨테이너선		138,056천 원	
자동차운반선		125,544천 원	

나. (적용방법) 「국가필수선박 업무처리에 관한 규정」 제13조에 따라, 손실보상금은 부원선원 2명을 기준으로 산정하되 예산의 범위 내에서 지급

- 연간 운항일수가 320일 이상인 경우에는 연간 보상금액의 전액을 지급하며, 320일 미만인 경우에는 320일을 기준으로 실제 운항 일수에 비례하여 감액 지급
- 단, 운항일수는 외국인 선원 제한기준을 충족한 시점부터 기산한다.
- 사전승인 없이 외국인 선원이 6인을 초과하여 승선한 선박은 다음 감액 기준에 따라 일부 또는 전부를 감액하여 지급(「해운항만기능유지법」 시행령 별표 2)

< 외국인 선원 승선 제한 기준 위반시 감액 비율 >

초과기간 초과인원수	1개월이하	2개월이하	3개월이하	3개월초과
1명	15%	30%	50%	전액
2명이상	30%	50%	전액	전액
3명이상	전액	전액	전액	전액

비 고

1. 선원의 교대로 인해 불가피하게 외국인 선원 제한 기준을 초과한 경우 감액 대상에서 제외한다. 다만, 초과승선에 해당하는 기간이 교대 1회당 15일 미만이어야 한다.
2. 선체 고장 및 태풍 피항 조치 등으로 입항이 지연되어 선원 교대에 15일 이상 소요된 사실에 대한 입증이 있는 경우 그에 따른 입항 지연기간은 산정에서 제외한다.
3. 신규 지정선박의 경우 지정일로부터 6개월을 경과한 날부터 위 기준을 적용한다.

4. 기타사항

- "국가필수선박의 소유자 등"이 외국인선원의 승선제한으로 인한 손실을 보상받기 위하여 「해운항만기능유지법」 시행령 제17조에 따라 제출한 손실보상금 지급청구서 및 첨부서류에 근거하여 지급함